

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/275

הצעת חוק הדואר (תיקון – אחריות לאיחורים וטעויות), התשפ"ג–2022

1. החלפת סעיף 78 בחוק הדואר, התשמ"ו–1986¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 78 יבוא:

"אחריות 78. בעל רישיון כללי, עובדיו וכל הבאים מטעמו יהיו לאיחורים וטעויות אחראים לנזק שנגרם בשל איחור במסירה או מסירה מוטעית של דבר דואר, וכן בשל טעות במברק או השמטה ממנו, או בשל אי-מסירת מברק."

2. תיקון סעיף 78א בסעיף 78א לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בסעיפים 77 או 78" יבוא "בסעיף 77";

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות לעניין שיעור הפיצויים לפי סעיף 78, בשים לב, בין השאר, לשיעור דמי המשלוח בעבור העברת דבר הדואר ושווי של דבר הדואר הנשלח."

דברי הסבר

חוק הדואר, התשמ"ו–1986 (להלן – החוק), קובע כי לבעל רישיון כללי לשירותי דואר, עובדיו והבאים מטעמו, אין אחריות לנזק שנגרם בשל איחורים וטעויות במסירה של דבר דואר או טעויות במברק או אי מסירתו, אלא אם כן קבע שר התקשורת אחרת בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. בפועל, גובה הפיצוי שמעניקות חברות הדואר זעום ואינו עולה בקנה אחד עם הנזק שנגרם בפועל לציבור. לפיכך, מוצע לקבוע כי חברות הדואר שקיבלו רישיון למתן שירותי דואר יהיו אחראיות לאיחורים וטעויות כאמור. כמו כן, מוצע לקבוע כי שר התקשורת יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין שיעור הפיצויים בהתאם לנזק שנגרם, בשים לב, בין השאר, לשיעור דמי המשלוח בעבור העברת דבר הדואר ושווי של דבר הדואר הנשלח. הצעת חוק זו תביא בין היתר להקפדה על מסירת דברי דואר בזמן ובמועד, לטובת כלל המשתמשים

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 79.

בשירותי הדואר, ותבטיח כי במקרים המתאימים יינתן פיצוי הולם לנמען.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה, על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/3770/17; פ/1723/18; פ/1354/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ט בתמוז התשע"ח (12 ביולי 2018)), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/793/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/1802/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)